

El Estado a través de la historia

Actividad 2 - Garantías Constitucionales

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Aarón López Pérez
Semestre/Bloque: 2 / 1

Fecha de realización: 10 de agosto de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

La evolución histórica del Estado muestra una transformación progresiva de las formas de organización y legitimación del poder. Desde las agrupaciones humanas y la ciudad-Estado hasta el Estado social y democrático de derecho, cada etapa modificó la relación entre autoridad, comunidad y libertad. El recorrido permite comprender que los derechos humanos y sus garantías no aparecieron de manera aislada, sino como respuesta a experiencias históricas de desigualdad, concentración del poder y exclusión.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. El poder y su limitación jurídica a través de la historia del Estado	1
2.1. Antecedentes históricos: de las agrupaciones humanas a la ciudad-Estado . .	1
2.2. Feudalismo y absolutismo: poder fragmentado y poder concentrado	2
2.3. Estado moderno y Estado liberal: límites jurídicos al poder	2
2.4. Estado social y democrático de derecho	2
2.5. Garantías constitucionales y principios de los derechos humanos	3
2.6. Participación argumentada sobre la evolución del Estado	4
3. Conclusión	6
Referencias	7

1. Introducción

El Estado no es una institución inmóvil. Sus características actuales son resultado de procesos históricos en los que las comunidades organizaron el poder, delimitaron territorios, establecieron autoridades y construyeron reglas para resolver conflictos. La nota local de la asignatura identifica una secuencia que va de las agrupaciones humanas prehistóricas y la ciudad-Estado al feudalismo, el absolutismo, el Estado moderno, el liberalismo y el Estado social y democrático de derecho (Universidad Abierta y a Distancia de México, 2026).

El problema que guía la reflexión es cómo la limitación jurídica del poder favoreció el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Mi postura es que esta evolución puede leerse como una tensión constante entre concentración y limitación del poder: las formas antiguas y medievales permitieron organizar la vida colectiva, pero también mostraron que una autoridad sin límites suficientes puede convertir a las personas en súbditos sin medios efectivos de defensa. La construcción histórica de los derechos humanos responde precisamente a la necesidad de reconocer la dignidad y establecer límites jurídicos frente al poder (Rabinovich Berkman, 2023, Marcano Salazar, 2018).

2. El poder y su limitación jurídica a través de la historia del Estado

2.1. Antecedentes históricos: de las agrupaciones humanas a la ciudad-Estado

Los antecedentes históricos de la organización política se remontan a agrupaciones humanas formadas para atender necesidades compartidas de subsistencia, seguridad y cooperación. Con el tiempo, formas como la horda, el clan, la fratría y la tribu favorecieron una identidad colectiva más estable y constituyeron antecedentes de formas políticas más complejas. En este sentido, la idea aristotélica del ser humano como *zoon politikon* expresa que la vida política no es accidental, sino una dimensión de la convivencia humana (Universidad Abierta y a Distancia de México, 2026).

La polis griega y la civitas romana representaron un avance porque vincularon territorio, ciudadanía, normas y participación pública. Sin embargo, la condición de ciudadano no era universal. La exclusión de mujeres, personas esclavizadas y extranjeros revela que la participación política coexistía con profundas desigualdades. Esta contradicción ayuda a entender

por qué la historia de los derechos humanos no consiste únicamente en reconocer instituciones políticas, sino en ampliar progresivamente quién puede ser considerado titular de derechos (Rabinovich Berkman, 2023).

2.2. Feudalismo y absolutismo: poder fragmentado y poder concentrado

En el Estado feudal el poder se fragmentó entre monarquías, nobleza, señores territoriales e Iglesia. Las relaciones de vasallaje y dependencia personal sustituyeron una autoridad pública centralizada. La posición jurídica de las personas dependía en gran medida del estamento al que pertenecían, por lo que no existía igualdad general ante la ley.

El absolutismo respondió a esa fragmentación mediante la centralización territorial, administrativa y militar. La soberanía permitió explicar la supremacía del poder estatal, pero su identificación con la voluntad del monarca produjo un nuevo problema: el poder unificado podía actuar sin controles suficientes. La importancia de esta etapa radica en que hizo visible la necesidad de separar la existencia del Estado de la voluntad personal de quien gobierna.

2.3. Estado moderno y Estado liberal: límites jurídicos al poder

Las ideas de soberanía popular, división de poderes, libertad e igualdad jurídica transformaron la legitimidad estatal. El poder dejó de justificarse exclusivamente por herencia o voluntad divina y comenzó a relacionarse con la nación, la ciudadanía y la Constitución. Las revoluciones modernas impulsaron declaraciones de derechos que reconocieron libertades civiles y políticas, aunque su aplicación inicial siguió siendo incompleta y excluyente.

El Estado liberal aportó un principio decisivo para las garantías constitucionales: la autoridad debe estar sometida al derecho. No basta con que exista un gobierno organizado; también se requieren competencias delimitadas, división de poderes y mecanismos para cuestionar los actos que vulneren libertades. Las teorías contemporáneas de los derechos humanos refuerzan esta relación entre dignidad, limitación del poder y exigibilidad jurídica (Marcano Salazar, 2018).

2.4. Estado social y democrático de derecho

La igualdad formal del liberalismo resultó insuficiente frente a condiciones materiales de pobreza, explotación y exclusión. Por ello, el Estado social amplió sus responsabilidades hacia

la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social y otras condiciones necesarias para una vida digna. El Estado democrático de derecho integra participación política, legalidad, control del poder y protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

En México, el reto no consiste únicamente en reconocer derechos en el orden jurídico, sino en lograr que las instituciones los hagan efectivos para todas las personas. La distancia entre reconocimiento formal y experiencia cotidiana explica la importancia de organismos, procedimientos y garantías que permitan prevenir, denunciar y reparar violaciones de derechos humanos (Álvarez Icaza Longoria, 2009).

2.5. Garantías constitucionales y principios de los derechos humanos

El recorrido histórico demuestra que los derechos necesitan instrumentos de protección. En el marco mexicano, el **artículo 1 constitucional** vincula el reconocimiento de los derechos humanos con las obligaciones de las autoridades y orienta su interpretación hacia la protección de la persona (Álvarez Icaza Longoria, 2009). Por tanto, una declaración puede formular libertades e igualdad, pero pierde eficacia si no existen deberes jurídicos, procedimientos y vías accesibles para reclamar.

La clasificación por **generaciones de los derechos humanos** permite ordenar la ampliación histórica de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, sin convertir esa distinción en una jerarquía. A la vez, la **universalidad** exige reconocer que toda persona es titular de derechos por su dignidad, sin exclusiones arbitrarias.

En consecuencia, la **indivisibilidad** impide tratar unos derechos como prescindibles, mientras que la **interdependencia** muestra que la afectación de uno puede dificultar el ejercicio de otros. Asimismo, la **progresividad** obliga a ampliar y fortalecer gradualmente la protección de los derechos; de ella se deriva la **no regresión**, según la cual la protección alcanzada no debe debilitarse injustificadamente. Estos principios explican por qué las garantías constitucionales deben operar de manera conjunta y efectiva (Marcano Salazar, 2018).

Mi postura es que las garantías constitucionales convierten los límites del poder en procedimientos e instituciones exigibles. Así, el principal aprendizaje consiste en distinguir entre la existencia del Estado y su legitimidad: puede disponer de territorio, población, gobierno y soberanía, pero solo se aproxima a un Estado constitucional cuando el ejercicio del poder está jurídicamente limitado, existe participación democrática y las personas cuentan con medios efectivos para defender su dignidad (Álvarez Icaza Longoria, 2009).

2.6. Participación argumentada sobre la evolución del Estado

Sobre esa base histórica, la participación publicada en el foro sostiene una postura personal y abre el intercambio con una pregunta que permite contrastar argumentos con el grupo.

Participación publicada en el foro

[Copiar participación](#)

Asunto: El Estado a través de la historia y la protección de los derechos

Hola a todas y todos: comparto mi participación a partir del recorrido histórico del Estado, de las agrupaciones humanas al Estado social y democrático de derecho.

- 1) **La historia del Estado es una tensión entre concentrar y limitar el poder.** De la *polis* y la *civitas* al feudalismo y el absolutismo, la organización política avanzó, pero la autoridad sin límites suficientes convirtió a las personas en súbditos. El absolutismo hizo visible un problema decisivo: separar la existencia del Estado de la voluntad de quien gobierna (Rabinovich Berkman, 2023).
- 2) **El Estado moderno y liberal aportó un principio clave: la autoridad debe estar sometida al derecho.** Soberanía popular, división de poderes e igualdad jurídica transformaron la legitimidad del poder. No basta con que exista un gobierno organizado; también se requieren competencias delimitadas y mecanismos para cuestionar los actos que vulneren libertades (Marcano Salazar, 2018).
- 3) **Lo vinculo con las garantías constitucionales.** El Estado social y democrático de derecho no es una condición automática: su legitimidad depende de que la Constitución limite efectivamente a las autoridades y de que existan garantías para convertir los derechos en protección concreta. En México, el reto no es solo reconocer derechos, sino lograr que las instituciones los hagan efectivos para todas las personas (Álvarez Icaza Longoria, 2009).

Pregunta para el grupo: ¿puede considerarse democrático un Estado que reconoce una amplia lista de derechos en su Constitución, pero no ofrece garantías accesibles y eficaces para hacerlos valer?

Saludos y quedo atento a sus comentarios.

Referencias

Álvarez Icaza Longoria, E. (2009). *Los derechos humanos en México*. Nostra Ediciones.

Marcano Salazar, L. M. (2018). *Derechos humanos: teorías y doctrinas*. Ediciones Olejnik.

Rabinovich Berkman, R. D. (2023). *¿Cómo se hicieron los derechos humanos? (Vol. I)*. Ediciones Didot.

Leída en conjunto, la intervención muestra que el valor de una Constitución no se agota en su catálogo de derechos, sino en la existencia de vías reales para exigirlos. La pregunta final apunta al punto que más suele fallar en la práctica —la distancia entre el reconocimiento formal y la protección efectiva—, porque de ahí depende que la evolución histórica del Estado se traduzca en dignidad exigible y no solo en una declaración.

3. Conclusión

La historia del Estado muestra un tránsito desde organizaciones basadas en parentesco, estamento o concentración personal del poder hacia modelos que buscan fundamentarse en ciudadanía, legalidad, democracia y derechos humanos. Este tránsito no fue lineal ni definitivo; cada avance coexistió con exclusiones y conflictos que obligaron a ampliar el significado de libertad, igualdad y dignidad.

Mi postura final es que el Estado social y democrático de derecho representa un ideal exigente, no una condición automática. Su legitimidad depende de que la Constitución limite efectivamente a las autoridades y de que las garantías permitan convertir los derechos en protección concreta. La consecuencia práctica es clara: estudiar garantías constitucionales implica analizar no solo qué derechos se reconocen, sino también quién puede ejercerlos, frente a quién y mediante qué mecanismos.¹

¹ Para redactar y organizar este documento se utilizó una herramienta de inteligencia artificial con el propósito de ordenar ideas y revisar la redacción; su uso no sustituyó el análisis histórico, la selección y aplicación de las fuentes ni la postura personal, que corresponden al autor.

Referencias

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, “El estado a traves de la historia”. Nota local de la asignatura Garantías Constitucionales, 2026. Corpus local consultado el 16 de julio de 2026.

Rabinovich Berkman, R. D., ¿Cómo se hicieron los derechos humanos? Vol. I: un viaje por la historia de los principales derechos de las personas. Buenos Aires: Ediciones Didot, 2023. Capítulo 1. Consultado en la Biblioteca Digital de la UnADM.

Marcano Salazar, L. M., Derechos humanos: teorías y doctrinas. Santiago de Chile: Ediciones Olejnik, 2018. Capítulo 2. Consultado en la Biblioteca Digital de la UnADM.

Álvarez Icaza Longoria, E., Los derechos humanos en México. Ciudad de México: Nostra Ediciones, 2009. Capítulos 2 y 3. Consultado en la Biblioteca Digital de la UnADM.